

1500600-26.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Justiça Pública

Réu

SAMUEL RODRIGO ZAFALÃO BRAZILIO

CONCLUSÃO

Aos 05 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

SAMUEL RODRIGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500600-26.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Justiça Pública

Réu

SAMUEL RODRIGO ZAFALÃO BRAZILIO

CONCLUSÃO

Aos 05 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

SAMUEL RODRIGO ZAFALÃO BRAZILIO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 23/03/2022, por volta das 21h20min, na Avenida Gisele Constantino, nº 450, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, previamente ajustado e em unidade de designios com indivíduo não identificado, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, um aparelho celular, marca "Samsung", modelo Galaxy S10, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais - cfe. f. 16-17), pertencente a Fernanda Marcondes Machado. O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 43/44).

A denúncia, com o rol de uma vítima e de duas testemunhas, foi recebida à fl. 70.

O réu foi citado (fl. 76) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares. Apresentou rol de testemunhas comuns à acusação (fls. 81/82).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes (fl.114).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo auto de avaliação de fls. 16/17, bem como pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado em solo policial, o réu negou ter subtraído o aparelho celular. Disse que estava com outro indivíduo, chamado Marcelo, que foi quem anunciou o assalto e tomou o celular da vítima. Marcelo lhe entregou o celular para pegar depois. Negou que tenha participado do roubo.

Em juízo (áudio e vídeo), o réu declarou que estava saindo da casa de sua esposa, próximo ao Shopping Iguatemi, quando a pessoa que roubou a vítima veio lhe oferecer o celular pelo valor de R\$100,00 (cem reais). Não se recorda do horário e não conhece essa pessoa. Pagou o valor solicitado. No dia, o acusado estava vestindo uma bermuda marrom e uma camiseta listrada e colorida. Não se lembra das roupas que o outro indivíduo usava.

A vítima Fernanda Marcondes Machado (áudio e vídeo) relatou que trabalhava em Porto Feliz e chegou em Sorocaba por volta de 07h30 e decidiu fazer uma caminhada no bairro. Fazia três dias que morava na cidade. Foi até um pouco para baixo do shopping pela via contrária ao condomínio onde mora e voltou pela mão da calçada do condomínio. Estava ao telefone conversando com uma amiga quando foi abordada por dois indivíduos que saíram de uma viela. Um deles disse "moça, é um assalto, passe o celular". Olhou assustada e o indivíduo disse que estava armado e colocou a mão para trás. Não viu a arma ou algo assemelhado. Passou o celular e ele saiu em direção contrária. Saiu correndo até o condomínio da amiga, que fica próximo à sua casa, e acionou a polícia. O homem que pegou o celular de sua mão estava de camisa listrada colorida e bermuda escura (marrom); o outro, que estava atrás, não fez nada, mas ficou olhando, estava de boné e camisa clara (branca). Uma viatura ficou com a vítima no condomínio da amiga, enquanto uma outra foi atrás dos indivíduos, utilizando o rastreador do aparelho por meio do celular do porteiro do condomínio. Esta viatura encontrou um deles, que estava na posse do aparelho roubado, o que foi constatado após o objeto emitir um sinal sonoro para identificar sua localização. Ninguém estava com máscara. Tem certeza de que o indivíduo abordado pela polícia é o mesmo que subtraiu seu aparelho celular. Não conhecia os indivíduos. Eles levaram apenas o celular. Acredita que da ação até a abordagem policial passou algo em torno de meia hora.

A testemunha policial militar Welberth Lyncoln Rosa Rodrigues (áudio e vídeo) relatou que estavam em patrulhamento quando foram acionados via rádio para uma ocorrência de roubo de um aparelho celular. De imediato se deslocaram para o local, enquanto outra equipe ficou em contato com a vítima. Com a ajuda dela e de um

porteiro, foi possível rastrear o aparelho, diligenciando pelas proximidades, quando abordaram um indivíduo, sendo encontrado nas vestes dele o aparelho celular que emitia um sinal sonoro. Posteriormente, a vítima reconheceu este indivíduo na delegacia. Ele confessou que havia subtraído na avenida e teria corrido com seu comparsa até o local da abordagem, que fica bem distante. Não conhecia o acusado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Max Paulo Roesener (114). Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de roubo recai sobre o réu.

O réu negou a prática do roubo, dizendo que apenas comprou o celular de um desconhecido por R\$100,00 (cem reais).

A vítima, por outro lado, foi categórica ao afirmar que teve seu celular subtraído por dois indivíduos, sendo certo que ela reconheceu o réu em solo policial, logo após o cometimento da conduta, como sendo a pessoa que anunciou o assalto e exigiu a entrega do objeto, afirmando estar armado, enquanto seu comparsa aguardava ao lado.

Ressalte-se que a palavra da vítima é de grande valia para a instrução probatória em processo-crime, uma vez que sofre diretamente a ação delituosa, sendo a sua colaboração imprescindível para a análise do conjunto probatório. Neste sentido, a jurisprudência já está pacificada:

"A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu". (AgRg no AResp 864133/MT, Sexta Turma, julgamento em 27.06.2017, DJe 01.08.2017).

O policial militar, por sua vez, relatou que, com o auxílio da vítima, foi possível rastrear o aparelho celular, chegando até os indivíduos. Após anunciar voz de abordagem, ambos saíram correndo em direções opostas. A equipe policial conseguiu deter o ora acusado e, em busca pessoal, foi encontrado o objeto nas vestes dele. Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto probatório, formando um todo harmônico e lógico.

O acusado não conhecia os policiais, estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que 'O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AResp 1054663/MG – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assim Moura, Sexta Turma, julgamento em 23.03.2017, DJe 04.04.2017).

A defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, uma vez que as provas existentes nos autos tornam claras a autoria e a materialidade do delito, impondo-se a condenação do acusado.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é multirreincidente específico (processos 3003534-95.2013 e 5688-06.2014 – fls. 90/91) e não possui Maus Antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes às fls. 85/89 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 90/93.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/3 (um terço) em razão da multirreincidência do réu, alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, sobre a pena-base incidirá, ainda, a causa de aumento de pena de concurso de agentes, prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal, razão por que a majoro em 1/3 (um terço), alcançando 07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa. Não verifico causas de diminuição a considerar.

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, tendo em vista a gravidade do delito praticado, bem como a multirreincidência certificada, a reclamar mais severidade na resposta a tais condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

O montante da pena, a multirreincidência e o crime cometido mediante grave ameaça não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu SAMUEL RODRIGO ZAFALÃO BRAZILIO, portador do RG nº 44345306, filho de ELAINE APARECIDA ZAFALÃO LAUREANO e de ORLANDO BRAZILIO, nascido em 03/03/1995, em Sorocaba-SP, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime INICIAL FECHADO -, da pena de 07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e o regime fixado para o início de seu cumprimento e considerando-se que o crime foi cometido com grave ameaça, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 18 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA